

עין משפט
נר מצוה

(א) יקדושין מב: וש"נ,
(ב) לעיל סו: סח., ג) (שבת
כב. וש"נ,) ד) וחולין קלג:
ערכין ו: ה) (ע"א ד"ה
אמר רב יהודה אמר רב,
ו) רש"ל מ"ז, ז) (גדרים
מחא., ח) (לעיל סב:
ט) כס"ח, י) רגלן, יי) כס"ח:
עט חנה, כ) מוקין נפשה
ככולהו (ישראל, ל) (לעיל
סב:)

(א) רש"י ד"ה לא תאמרו
 יליה לרב יוסף למא':
 ד"ה עשרה נמים וכו'
 (ב) נאמרו בפרק מיצד נ"ו
 דף פה: (ג) ד"ה שמי
 חצירות וג' נמים מימין:
 (ד) (ה) תוס' ד"ה עד
 כאן וכו' שהרגילו עירובן
 בפנימיות ושכחו חצות:
 (ו) בא"ד ע"כ לא קאמי
 רבנן הכא אלף: (ז) ד"ה
 ע"כ וכו' לעיל נ"ד דף ס"ה
 ע"כ: (ח) רש"י יוסמן וכו'
 אלף הכא בית המדרש

מריה דאברהם. לשון
תמיה הוא (שבת כב.
וכע"ז כתובות ב.).

שלושה אסורין. ואמר ר' יבבי אגא אמרתי ליה ומשמייה דרב אדא רב אחבה אמרת ליה ולא תצמא. ומאי תצמא? שלשל צהרות וכלל שני שוכני ידא אסורין. הואיל ואגא קרא רבס בחיצונה, ואגא לל שלשל רבסם ונעביש ונמצאו דורסין אותה שלשה ידא אסורין. [ואמר רב יוסף] אמאי? איהרבה רבס רבי? אמר ר' יבבי ל' כלומר אבא ל' רב רבי רבס ותתחיל ל' רבס. וקובעתא שמעה זו רבי. ורשומתא רבס רבס לעולם מותרין דע רבס בממיתא. שנים ולא עשרו, לפיכך אסורין בחיצונות שהן רבגל אסורין. א"ל אלעזר ר' יוחנן הוי אדא רביס, ואוסר. ואמרין מאי שנא ישראל יחיד לא אסר, וכדל מאי דחזי ליה? דפגמטל אסורין א' ידע ידע, וידע הוא לא ידע אלא רבס, אמר כדעתיה האי רבס פגמטל שמוסן ידעירובי. עירב, נבר אסורין דלא ידע, דלא ידע [סבר] ידעו רבסיה. ודחקן חפץ ידעו לא שתק אלף פגמטל ומכריו שני כולה אפעת. כלומר צועק ואומר אמר אגורית רשות' אלהא ישראל, וכיון לא פגמטל שמוסן ידעו רבס ואומר אמר ר' יוחנן אסור. אמר ר' יבבי דאמר שמואל א' בבחים א' לפגס' מה פגמטל ידע עירובי דרבס. פגמטל כון שורוקן כדלן [החיצונים] כאלו רשותו קל ורשות אפי' קל. ור' יוחנן אמר אפי' חיצון' פגמטל, דסבר אפי' דכבת שער הויא בית שער דפגמי לא ידע בית שער דהא אפי' אחריתי חצוה ליה. ושמואל

תניא נמי הכי נתנו * עירובן בחיצונה ושכח אחד בין מן החיצונה ובין מן הפנימית ולא עירב שתייהן אסורות נתנו עירובן בפנימית ושכח אחד מן הפנימית ולא עירב שתייהן אסורות מן החיצונה ולא עירב שתייהן אסורות דברי רבי עקיבא וחכמים אומרים ^א בזה פנימית מותרת וחיצונה אסורה אמר ליה רבה בר חנן לאביי מאי שנא לרבנן דאמרי פנימית מותרת משום דאחאד דשא ומשתמש' לרבי עקיבא נמי תיחד דשא ותשמש אמר ליה עירוב מרגילה לרבנן נמי עירוב מרגילה דאמרה ^ב לתקוני שיתפתך ולא לעוותי לר"ע נמי תימא לתקוני שיתפתך ולא לעוותי דאמרה לה במבטלינן לך רשותי ורבנן אין ביטול רשות מחצר לחצר לימא ^ג שמואל ורבי יוחנן בפלוגתא דרבנן ור"ע סא

מִכְּלָפִי דְשִׁמּוּאֵל אָמַר כִּרְבֵּנָן וּרְבִי יוֹחָנָן דָּאֲמֹר
כִּרְ"ע אָמַר לָךְ שִׁמּוּאֵל אֵנָּה דָאֲמְרִי אִפִּי לְרַבִּי
עֲקִיבָא ע"כ לֹא קָאֲמַר ר"ע הֲכָא אֵלָּא בִּשְׁתֵּי
חֲצִירוֹת זֶה לַפְּנִים מִזֶּה דָאֲסָרֵן אַהֲרָדִי אֲבָל הֵתָם
מִי קָא אֲסָרֵן אַהֲרָדִי וּרְבִי יוֹחָנָן אָמַר אֵנָּה דָאֲמְרִי
אִפִּילוּ לְרַבֵּנָן ע"כ לֹא קָאֲמְרִי רַבֵּנָן הֲכָא אֵלָּא
דָאֲמַרְהָ לָּהּ אֲדַמְכַמְלֵת לִי קָא אֲסַרְתָּ עֲלָאִי
אֲבָל הֵתָם מִי קָאֲסַרְתָּ עֲלֵהּ: וְאֵם הָיָה שֶׁל
יְחִידִים וכו': אָמַר רַב יוֹסֵף תְּנִי רַבִּי הָיָה ג'
אֲסוּרִין אָמַר לָהּ רַב בִּיבִי לֹא תַצִּיתוּ לִיָּה אֵנָּה
אֲמַרְתִּיהָ נִיחָלָה וּמִשְׁמִיָּה דִּרְב אֲדָא בִּר אַהֲבָה
אֲמַרְתִּיהָ נִיחָלָה הוּאִיל וְאִנִּי קוֹרָא בְּהָן רַבִּים
בְּחִיצוּנָה ^א אָמַר רַב יוֹסֵף מוֹרִיָּה דָאֲבִרְהֵם
רַבִּים בְּרַבִּי אִיחָלָף לִי וְשִׁמּוּאֵל אָמַר: לְעוֹלָם
מִתּוֹרוֹת עַד שִׁיְהוּ שְׁנַיִם בְּפָנִימִית וְאַחַד
בְּחִיצוּנָה אָמַר רַבִּי אֲלֵעָזָר י וְנִכְרִי הָרִי הוּא
בְּרַבִּים מֵאִי שֶׁנָּא יִשְׂרָאֵל דִּלָּא אֲסַר דָּאֲמַר
רִידֵעַ יָדַע וּמֵאֵן דִּלָּא יָדַע סָבַר עִירוּבִי עִירָב
נִכְרִי נִמִּי אֲמַרְיִנֵּן רִידֵעַ יָדַע דִּלָּא יָדַע סָבַר
אֲגִירִי אֲגוּר סָתַם נִכְרִי אִי אִיתָא דָאֲגוּר ^א מִיפְעָא
פְּעִי אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שִׁמּוּאֵל ^א בְּתִים זֶה
לַפְּנִים מִזֶּה פְּנִימִי נוֹתֵן אֶת עִירוּבוֹ וְדִּין וְר' יוֹחָנָן
אָמַר אִפִּילוּ חִיצוֹן חִיצוֹן בֵּית שַׁעַר הוּא ^ה חִיצוֹן
שֶׁל פְּנִימִי בְּמֵאִי קְמִיפְלִי מִר סָבַר בֵּית שַׁעַר
דִּיחִיד שְׁמִיָּה בֵּית שַׁעַר וּמ"ס לֹא שְׁמִי בֵּית שַׁעַר
א"ר נַחֲמָן אָמַר רַבָּה בִּר אֲבוּהָ אָמַר רַב ^י ב'
חֲצִירוֹת וּג' בְּתִים בִּינִיחָן זֶה בֹּא דֶרֶךְ זֶה וְנוֹתֵן
עִירוּבוֹ בֹּזֵה זֶה בֹּא דֶרֶךְ זֶה וְנוֹתֵן עִירוּבוֹ בֹּזֵה
זֶה

על שיהו שני ישראלים או
ללא אסרה: ידיע. שהוא ש
ולא נפקא מינה חורבה:
אמנעי
דאין דריסת הרגל אוקרת א"נ: עירוב של שני פנימים וחי
ד וכולן דריסת רגליהו עליו ופנימי דורס על כולן שאין
ימיני לצדו כדאמרן (ט) בפירקין (דף עב:) והדר שם אינו א
ות והשאר אין צריכין: אפילו חיזון. צריך ליתן את הפת
וה לזו ובית אמנעי פתוח לב' הבתים: זה בא דרך זה.
בית שער לעבור דרך עליו לאמנעי וכן בן חצר האחרת
י' הבתים האלה צריך ליתן פת אלו משום בית שער ו

צב צב מ"י שם הלכה כג
 מו"ש"ע שם ע"פ ה':
צד צד מ"י פ"ד שם הלכה
 כג מו"ש"ע א"ח ק"י
 שפ"ע ע"ז:
צד ה' מ"י שם ה"ג
 סג"ו ש"ז א"ח מו"ש"ע
 א"ח ש"ע ע"ז:
צה ה' מ"י שם הלכה י'
 סג"ו ש"ז ע"ז:
צח ח' מ"י שם הלכה י'
 סג"ו ש"ז ע"ז:
צח ח' מ"י שם הלכה י'
 סג"ו ש"ז ע"ז:
צח ח' מ"י שם הלכה י'
 סג"ו ש"ז ע"ז:

לימא שמואל ר' יוחנן
דבבפלוגתא דרבי עקיב'
ורבנן קא מיפלגי. והיינו
בחלוקתם בזה הפרק
לשעבר אמר שמואל אין
ביטול רשות מחצר לחצר.
מליך הדר פרק שביעי:

תניא נמי הכי נתנו עירובין
בחיצונה ושכח בין מן
הפנימית בין מן החיצונה
ולא עירב שתיהן אסורות.
נתנו את עירובין בפנימית

וְאֵנִי קוֹרָא בְּהֶם רַבִּים בְּחִיצוֹנָה. וְיִסְבְּרוּ שֵׁשׁ כְּמוֹ כֵּן שְׁנֵים וּבְצִנְיָמִית וְלֹא עֵינֵינוּ אֲבָל כְּשֵׁים שְׁנֵים וּבְצִנְיָמִית וְעֵינֵינוּ לֹא גִזְרִין אִטּוֹ לֹא עֵינֵינוּ וְעֵינֵינוּ אִטּוֹ לֹא עֵינֵינוּ וְלֹא גִזְרִין אֲבָל כְּשֵׁים אֶחָד בְּצִנְיָמִית וְלֹא עֵינֵינוּ יִסְבְּרוּ שֶׁשֶׁם שְׁנֵים כְּמוֹ בְּחִיצוֹנָה וְהוֹרֵי לֹא עֵינֵינוּ: **נִכְרִי הָרִי הוּא בְּרַבִּים.** אֲלֵיכָא דְשִׁמּוּלָא קֹאמֶר כְּדִפִּי בְּקוֹנָט^א לֵיכָא לְמִימֵר דִּיחִיד בְּחִיצוֹנָה וְנִמְנֵי אֶסֶר דֹּאפִי^ב הִיֵּד דֵּר עֵמּוּ בַּחֲסֵר לֹא אֶסֶר דְּקִיִּימָא לָן^ג כִּרְאֲבִי^ד כִּ"ש דְּרִיסָת רִגְלָא דְלֹא אֶסֶרָה וְכֵן מוֹכַח אֶסֶרָה לְעֵלִיל^ה גְּבִי יִשְׂרָאֵל וְנִכְרִי בְּצִנְיָמִית וְיִשְׂרָאֵל בְּחִיצוֹנָה דִּלִּי לֵיכָא יִשְׂרָאֵל וּבְצִנְיָמִית אֲלֵא נִכְרִי לְחֻדֵּיהּ לֹא אֶסֶר וְהָ"ת וְלִמָּה לִיָּה לְמִימֵר הָרִי הוּא כְּכִרְבִּים אֲפִילוֹ לֹא הוּוּ כְּרִבִּים אֶסֶר לְמִימֵר דִּישׁ שְׁנֵי יִשְׂרָאֵלִים בְּחִיצוֹנָה וְעֵלִיָּהוּ וְ"ל כִּיֵּן דִּישְׂרָאֵל לֹא אֶסֶר נִכְרִי נִמְנֵי לֹא אֶסֶר דִּלִּי לְהַחֲמִיר נִכְרִי יוֹמֵר בְּצִנְיָמִית אֲפִילוֹ לֹא לֹא דְהוּוּ כְּרִבִּים: **וְרַבִּי יוֹחָנָן סָבַר בֵּית שַׁעַר דִּיחִיד אֵלֵּא הוּי בֵּית שַׁעַר.** וְהָא דֹּאמֶר בְּצִפִּי^א כִּילֵּד מִשְׁתַּפְּתִין (לְקַמֵּן דָּף פ"ה): כֹּל מִקּוּס שְׁאִמְרוּ חֲכָמִים הִדֵּר שֶׁ אִינוּ מְאֻסְרִים הֵנוּתָן שֶׁ עֵינֵינוּ אִינוּ עֵינֵינוּ מִחוּץ מִצִּית שַׁעַר דִּיחִיד פִּי^ב דֹּאף עַל גַּב דְּהִדֵּר שֶׁ אִינוּ אֲסִיר הֵנוּתָן שֶׁ עֵינֵינוּ הֵם עֵינֵינוּ אֲסִיר נִמְנֵי כִּי יוֹמֵן דִּהֵתָם אִיירִי צִנִּית שַׁעַר דְּהִלֵּל כְּדִפִּי^ג לְדִירָה אֲבָל הֵכָּא^ד הִעֲשִׂי לְדִירָה אֲסִיר:

ביטול רשות מחצה לחצר
אלא משום דאמרה לה אי
מחצה מבטלת לי בטולי רשותך
הא אסרת עלי. אבל
מחצה לחצר כגון שתי
חצירות ופתח ביניהן מאי
קאסר עלה, הילכך אפילו
יבנן סברי מבטלין רשות
מחצה לחצר. וקיימא לן
בבבא יוחנן דכל הימא
דפליגי ר' ורשומאל ור'
יוחנן הילכתא כר' יוחנן.

(1